

L'Impatto della Digitalizzazione sulla Democrazia Diretta in Italia: Analisi delle Iniziative Popolari e Referendum Pre e Post-2024

1. Introduzione: La Democrazia Diretta in Italia e l'Innovazione Digitale

Gli strumenti di democrazia diretta, come l'iniziativa legislativa popolare (Art. 71 della Costituzione) e il referendum abrogativo (Art. 75 della Costituzione), rappresentano pilastri fondamentali nel sistema democratico italiano, concepiti per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel processo legislativo e nella revisione delle leggi. Questi meccanismi sono stati istituiti per garantire che la voce dei cittadini possa influenzare direttamente l'agenda politica e legislativa del Paese.¹ Tuttavia, il requisito di un numero elevato di firme – 50.000 per le proposte di legge di iniziativa popolare e 500.000 per i referendum abrogativi – unito alla complessità delle procedure tradizionali di raccolta, ha storicamente posto una barriera significativa all'esercizio effettivo di questi diritti costituzionali.¹ La gestione di moduli cartacei, l'autenticazione manuale delle firme e le limitazioni logistiche hanno reso il processo oneroso e spesso inaccessibile per molti.

In risposta a queste sfide procedurali, il panorama della democrazia diretta in Italia ha subito una trasformazione significativa nel 2024. Il Ministero della Giustizia ha lanciato la piattaforma digitale "firmereferendum.giustizia.it".¹ Questa innovazione è stata resa possibile dal Decreto-Legge n. 144 del 18 ottobre 2023, che ha attribuito la titolarità della piattaforma al Ministero della Giustizia a partire dal 1° gennaio 2024, con la sua piena operatività attestata dal DPCM del 18 luglio 2024.¹ La necessità di una tale piattaforma era già stata riconosciuta dalla Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) e successivamente disciplinata dal Decreto-Legge 77/2021 (noto come DL Semplificazioni e Governance PNRR), con il chiaro intento di semplificare la raccolta delle firme digitali sia per i referendum che per le proposte di legge di iniziativa popolare.¹⁰

La piattaforma consente la sottoscrizione online delle proposte tramite l'utilizzo dell'identità digitale (SPID o CIE) ³, promettendo una maggiore accessibilità e un superamento delle rigidità burocratiche che hanno caratterizzato il passato. Questa digitalizzazione rappresenta un riconoscimento implicito da parte dello Stato che i meccanismi tradizionali di democrazia diretta erano, nella pratica, altamente restrittivi e probabilmente sottoutilizzati. La scelta di abbassare i "costi di transazione" della partecipazione civica attraverso la tecnologia mira a democratizzare la fase iniziale dei processi legislativi e referendari. Il successo di questa iniziativa non si misurerà solo in termini numerici, ma anche nella sua capacità di colmare le lacune storiche nell'impegno democratico.

Questo report si propone di analizzare l'evoluzione delle procedure di raccolta firme e di valutare l'impatto misurabile dell'introduzione della piattaforma digitale. Verranno confrontati i dati storici sul numero di iniziative e referendum che hanno raggiunto le firme necessarie e il loro esito, nonché le tematiche prevalenti, con le prime evidenze emerse dall'operatività del nuovo sito. L'obiettivo ultimo è comprendere se e come questa innovazione stia influenzando la partecipazione democratica e l'efficacia degli strumenti di democrazia diretta in Italia.

2. Il Contesto Pre-2024: Procedure e Sfide della Raccolta Firme Analogica

Prima dell'introduzione della piattaforma digitale nel 2024, la raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari in Italia si svolgeva esclusivamente attraverso modalità "analogiche", un processo riconosciuto come laborioso e dispendioso.¹¹ Questo sistema tradizionale imponeva una serie di passaggi complessi che creavano significative barriere alla partecipazione civica.

Modalità Tradizionali di Raccolta Firme

I promotori di iniziative popolari o referendum erano tenuti a preparare appositi moduli cartacei, spesso di grandi dimensioni (formato A3), stampati fronte-retro in bianco e nero.¹² Questi moduli dovevano essere preventivamente vidimati dagli uffici comunali competenti, come la Segreteria Generale, prima che la raccolta potesse avere inizio.⁴ Un aspetto cruciale e particolarmente oneroso era l'obbligo che ogni singola firma fosse autenticata da un pubblico ufficiale. Queste figure, che includevano notai, segretari comunali, consiglieri comunali e assessori, dovevano essere fisicamente presenti durante il processo di raccolta e operare

all'interno del proprio territorio di competenza.¹ Inoltre, era indispensabile allegare i certificati elettorali degli elettori sottoscrittori, sebbene questi potessero essere trasmessi anche in formato elettronico.¹ La raccolta firme doveva essere completata entro un periodo massimo di sei mesi dalla data di vidimazione dei moduli e dalla presentazione della proposta alla Corte di Cassazione o alla Camera dei Deputati.⁴

Principali Difficoltà e Barriere

Il sistema analogico presentava diverse difficoltà che ne limitavano l'efficacia e l'accessibilità.

- **Burocrazia e Logistica:** La complessità delle procedure generava un onere organizzativo significativo per i comitati promotori. Essi dovevano gestire la stampa, la distribuzione capillare dei moduli, l'allestimento di banchetti fisici in luoghi pubblici e la complessa coordinazione con gli uffici pubblici per ottenere le vidimazioni e le autenticazioni.⁴
- **Costi Organizzativi:** Sebbene la sottoscrizione fosse gratuita per il cittadino ¹⁴, i promotori sostenevano costi considerevoli. Questi includevano spese per la stampa dei materiali, la logistica dei punti di raccolta e l'implementazione di campagne di sensibilizzazione. Se un referendum raggiungeva il successo, erano previsti rimborsi per le spese elettorali sostenute.¹⁵
- **Limitazioni Geografiche e Temporalì:** La necessità di autenticatori fisici e la stringente scadenza di sei mesi per la raccolta rendevano arduo raggiungere il numero elevato di sottoscrizioni richiesto, specialmente per iniziative meno note o in aree geografiche disperse.¹²
- **Collo di Bottiglia dell'Autenticazione:** La dipendenza da pubblici ufficiali per l'autenticazione delle firme creava un potenziale "collo di bottiglia" procedurale. Questo rallentava notevolmente il processo e richiedeva una notevole mobilitazione di risorse umane qualificate, spesso difficili da reperire.⁴
- **Quorum di Partecipazione (per Referendum Abrogativi):** Oltre alla raccolta firme, i referendum abrogativi erano soggetti al requisito del quorum di validità, che imponeva la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto (50% + 1).² Questo requisito si è storicamente dimostrato un ostacolo insormontabile, con le forze politiche o sociali contrarie all'abrogazione che spesso promuovevano attivamente l'astensione per invalidare la consultazione, indipendentemente dal merito del quesito. I referendum sulla giustizia del 2022, con un'affluenza media di circa il 20,4%, ne sono un esempio recente e lampante di questa dinamica.¹⁷

La natura dettagliata, multi-step e intensiva in termini di risorse della raccolta firme tradizionale andava oltre la semplice burocrazia; essa funzionava come un filtro di fatto per le iniziative promosse dai cittadini. Questa "fatica democratica" implicava che solo le

organizzazioni ben finanziate, i movimenti politici consolidati o quelli con reti di volontariato estremamente dedicate potevano realisticamente intraprendere e completare il processo di raccolta firme. Il fallimento di molte iniziative nel raccogliere un numero sufficiente di firme¹⁸ o la bassa affluenza ai referendum¹⁶ evidenziano come il sistema, pur garantendo un rigore formale, limitasse involontariamente l'accesso agli strumenti di democrazia diretta a una ristretta cerchia. Questo filtro selettivo ha fatto sì che la gamma di questioni e prospettive che raggiungevano la fase legislativa o referendaria fosse limitata dalla capacità organizzativa dei loro proponenti, piuttosto che unicamente dai meriti o dall'attrattiva popolare delle proposte stesse. Ciò poteva portare a un'agenda meno rappresentativa per la democrazia diretta.

3. Analisi Storica delle Iniziative di Legge Popolare (Pre-2024)

Le proposte di legge di iniziativa popolare (PLIP) sono uno strumento attraverso il quale i cittadini possono esercitare un'influenza diretta sul processo legislativo. Per essere presentate, richiedono la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori, come stabilito dall'Art. 71, comma 2, della Costituzione.¹

Requisiti e Iter

Una volta raccolte le firme necessarie, la proposta viene depositata presso la Camera dei Deputati. È fondamentale notare che, a differenza dei referendum abrogativi, non è previsto un quorum di validità per la loro discussione parlamentare. Tuttavia, la Costituzione italiana non impone agli organi parlamentari l'obbligo di pronunciarsi su tali proposte, né esistono meccanismi che garantiscano una priorità procedurale significativa.¹³ I regolamenti parlamentari si limitano a imporre l'avvio dell'esame in commissione entro un mese (per il Senato) o a riservare una parte del tempo disponibile nel calendario dei lavori dell'Assemblea (per la Camera).¹³ Questa assenza di un obbligo di discussione o di una corsia preferenziale ha spesso rappresentato una sfida significativa per il successo finale delle PLIP.

Panoramica delle Legislature (XVIII e XIX - Pre-2024)

L'analisi delle legislature precedenti al 2024 fornisce un quadro chiaro delle dinamiche e delle difficoltà incontrate dalle iniziative popolari.

- XVIII Legislatura (2018-2022) ¹⁹:

Durante questo periodo, sono state presentate numerose proposte di legge di iniziativa popolare, coprendo una vasta gamma di tematiche. Alcune di queste proposte non sono riuscite a raccogliere il numero minimo di 50.000 firme, evidenziando la difficoltà intrinseca della raccolta analogica. Esempi includono la proposta "Istituzione dell'indennità di maternità per le madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare" (A.C. 1897) e il "Disegno legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani" (A.C. 2237).¹⁹

Un numero limitato di PLIP ha completato l'iter legislativo. Tra queste, la proposta "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" (A.C. 1485) è stata definitivamente approvata dal Senato e promulgata come Legge n. 92/2019.¹⁹ Analogamente, la "Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità" (A.C. 3353-B) è stata approvata come legge costituzionale nel novembre 2022.¹⁹ La proposta "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita" (A.C. 2) è stata approvata in un testo unificato con altri progetti di legge, dimostrando come le iniziative popolari possano essere "assorbite" o influenzare testi legislativi più ampi senza necessariamente essere approvate nella loro forma originale.¹⁹

La maggior parte delle proposte, tuttavia, è rimasta "assegnata in sede Referente" a commissioni parlamentari, indicando un iter legislativo spesso lungo, incerto e privo di garanzie di effettiva trattazione.¹⁹

- XIX Legislatura (Ottobre 2022 - Fine 2023) ¹⁸:

Anche in questa legislatura, diverse proposte sono state presentate e assegnate a commissioni, come "Misure a sostegno dei disoccupati e dell'uscita anticipata dal lavoro" (A.C. 1), "Misure a sostegno della maternità e della paternità" (A.C. 2), "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva" (A.C. 3), e "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo" (A.C. 4) nel 2022. Le proposte "Abolizione della caccia" (A.C. 796) e "Abolizione delle botticelle" (A.C. 797), presentate nel marzo 2023, non hanno raggiunto il quorum di firme richiesto.¹⁸

Un'osservazione importante è che, mentre la raccolta delle firme è il primo ostacolo, un numero significativo di iniziative popolari, anche dopo aver raccolto le firme richieste, rimaneva "assegnata in sede Referente" per lunghi periodi o veniva "assorbita" in altri testi legislativi, piuttosto che essere approvata come iniziativa popolare autonoma. Questa realtà procedurale rivela che la raccolta delle firme è solo il primo passo; la vera sfida per le iniziative popolari risiede nella volontà politica e nel processo di definizione dell'agenda parlamentare, che spesso privilegia i disegni di legge governativi o altre iniziative parlamentari.¹³ La digitalizzazione della raccolta firme, sebbene possa aumentare il numero di proposte che

superano la soglia iniziale, potrebbe semplicemente spostare il "collo di bottiglia" dalla fase di raccolta a quella legislativa. Questo potrebbe portare a un aumento della frustrazione dei cittadini se un maggior numero di proposte si qualificasse ma continuasse a rimanere in sospeso o venisse ignorato dal Parlamento, compromettendo così l'efficacia percepita degli strumenti di democrazia diretta, anche con strumenti digitali avanzati.

Temi Ricorrenti e Loro Evoluzione

Le iniziative popolari hanno coperto un ampio spettro di tematiche, spesso riflettendo le preoccupazioni sociali e le priorità politiche del momento. Tra i temi ricorrenti si annoverano:

- **Lavoro e Welfare:** Proposte relative a misure a sostegno dei disoccupati, maternità/paternità, diritti universali del lavoro, salario minimo e contrasto alle false cooperative.¹⁸
- **Salute e Diritti Civili:** Temi come l'obbligo vaccinale, l'eutanasia legale (come tema emergente) e la regolamentazione della cannabis.³
- **Giustizia e Diritti Fondamentali:** Proposte sulla separazione delle carriere dei magistrati e norme contro la propaganda fascista/nazista.¹⁸
- **Ambiente e Benessere Animale:** Iniziative come "Rifiuti Zero", l'abolizione della caccia e l'abolizione delle botticelle.¹⁸
- **Economia e Fisco:** Proposte sui limiti agli emolumenti dei Top Manager, per un fisco più equo, sulla regolamentazione del gioco d'azzardo e sul diritto alla libertà di pagamento in contanti.¹⁸
- **Diritti e Inclusione:** Nuove norme per la promozione del soggiorno e dell'inclusione di cittadini stranieri, e la cittadinanza.⁷

Le proposte che non hanno raggiunto le firme necessarie (come quelle sulla caccia, le botticelle, l'indennità di maternità familiare e i beni comuni) dimostrano le difficoltà di mobilitazione su alcuni temi anche prima del 2024.¹⁸

Tabella 1: Iniziative di Legge Popolare (Pre-2024) - Esempi Selezionati

La seguente tabella fornisce una visione quantitativa e qualitativa delle iniziative popolari prima dell'avvento della piattaforma digitale. Essa permette di visualizzare la frequenza delle proposte, il loro stato di avanzamento e le tematiche più dibattute, evidenziando le difficoltà nel raggiungere il quorum di firme o nel superare l'iter parlamentare. Questa panoramica sarà

un punto di riferimento fondamentale per il confronto con l'era digitale.

ID/Riferimento	Titolo della Proposta	Anno Presentazione	Quorum Firme Raggiunto	Esito/Stat o Attuale	Tematica Principale	Fonte
A.C. 1485	Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica	2019	Sì	Approvato definitivamente (Legge n. 92/2019)	Educazione	19
A.C. 3353-B	Modifica all'articolo 119 Cost. (Isole)	2022	Sì	Approvato definitivamente (Legge Cost. n. 2/2022)	Diritti Costituzionali	19
A.C. 2	Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita	2022	Sì	Approvato (testo unificato)	Diritti Civili, Salute	19
A.C. 1897	Indennità di maternità per madri lavoratrici	2019	No	Non raggiunto il quorum di firme	Lavoro, Welfare	19

	in ambito familiare					
A.C. 2237	Disegno legge delega Commissione Rodotà beni comuni	2020	No	Non raggiunto il quorum di firme	Beni Comuni	19
A.C. 796	Abolizion e della caccia	2023	No	Non raggiunto il quorum di firme	Ambiente , Benesser e Animale	18
A.C. 797	Abolizion e delle botticelle	2023	No	Non raggiunto il quorum di firme	Benesser e Animale	18
A.C. 1	Misure a sostegno dei disoccup ati e uscita anticipat a dal lavoro	2022	N.D.	Assegnat o in sede Referente	Lavoro, Welfare	18
A.C. 4	Norme contro propagan da fascismo e nazismo	2022	N.D.	Assegnat o in sede Referente	Diritti Fondame ntali	18

A.C. 14	Separazione carriere magistratura	2021	N.D.	In corso di esame in Commissione	Giustizia	19
---------	---	------	------	---	-----------	----

4. Analisi Storica dei Referendum Abrogativi (Pre-2024)

I referendum abrogativi, previsti dall'Art. 75 della Costituzione, offrono ai cittadini la possibilità di abrogare, in tutto o in parte, una legge o un atto avente forza di legge. Per essere indetti, richiedono la raccolta di 500.000 firme di elettori o la richiesta di cinque Consigli Regionali.²

Requisiti e Quorum

Un aspetto distintivo e cruciale del referendum abrogativo italiano è il requisito del quorum di validità: per essere considerato valido, deve partecipare al voto la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).² Questo requisito non si applica, invece, ai referendum costituzionali, per i quali è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.¹⁶ Il requisito del quorum ha storicamente rappresentato una barriera significativa al successo dei referendum abrogativi.

Risultati dei Referendum dal 1946 al 2022

16

Nella storia repubblicana italiana si sono svolti complessivamente 72 referendum nazionali. Di questi, 67 sono stati abrogativi, 1 istituzionale, 1 d'indirizzo e 3 costituzionali.¹⁶ L'analisi storica rivela una tendenza significativa riguardo al raggiungimento del quorum.

- **Quorum Raggiunto vs. Non Raggiunto:** Il quorum della maggioranza degli aventi diritto è stato raggiunto solo nel 58,2% delle consultazioni abrogative (39 su 67), mentre non è stato raggiunto nel 41,8% dei casi (28 su 67).¹⁶ È particolarmente rilevante notare che nei casi in cui il quorum non è stato raggiunto, i "Sì" all'abrogazione hanno prevalso nel 96%

delle volte (27 su 28), con una percentuale media del 78,6% dei voti validi.¹⁶ Questo dato evidenzia una strategia politica consolidata da parte delle posizioni contrarie all'abrogazione: promuovere l'astensione piuttosto che il "No" per invalidare la consultazione, di fatto annullando la volontà della maggioranza dei votanti attivi.¹⁶ I referendum sulla giustizia del 2022 ne sono un esempio lampante, con un'affluenza media di circa il 20,4% e il quorum non raggiunto su tutti i quesiti.¹⁷

- **Esempi Noti di Referendum (con Quorum Raggiunto):**

- **Divorzio (1974):** Affluenza 87,7%, Quorum raggiunto, Risultato NO (59,3%).¹⁶
- **Scala Mobile (1985):** Affluenza 77,9%, Quorum raggiunto, Risultato NO (54,3%).¹⁶
- **Responsabilità civile del giudice (1987):** Affluenza 65,1%, Quorum raggiunto, Risultato Sì (80,2%).¹⁶
- **Nucleare (1987):** Tre quesiti, tutti con affluenza 65,1%, quorum raggiunto, e risultati Sì (oltre 71%). Questo portò all'abbandono del nucleare in Italia.¹⁶
- **Riforma Elettorale (1991):** Riduzione preferenze per Camera, affluenza 62,5%, quorum raggiunto, Risultato Sì (95,6%).¹⁶
- **Acqua Bene Comune (2011):** Due quesiti, affluenza 54,8%, quorum raggiunto, Risultato Sì (oltre 95%).¹⁶
- **Nucleare (2011):** Affluenza 54,79%, quorum raggiunto, Risultato Sì (94,05%).¹⁶
- **Legittimo Impedimento (2011):** Affluenza 54,78%, quorum raggiunto, Risultato Sì (94,62%).¹⁶

- **Esempi di Referendum (con Quorum Non Raggiunto):**

- **Caccia (1990):** Due quesiti, affluenza 43,4% e 42,9%, quorum non raggiunto.¹⁶
- **Privatizzazione RAI (1997):** Affluenza 30,2%, quorum non raggiunto.¹⁶
- **Riforma Elettorale (1999, 2000):** Affluenza 49,6% (1999) e 32,4% (2000), quorum non raggiunto.¹⁶
- **Art. 18 Statuto Lavoratori (2000, 2003):** Affluenza 32,5% (2000) e 25,5% (2003), quorum non raggiunto.¹⁶
- **Procreazione Medicalmente Assistita (2005):** Quattro quesiti, affluenza circa 25,5%, quorum non raggiunto.¹⁶
- **Riforma Elettorale (2009):** Tre quesiti, affluenza circa 23,3%, quorum non raggiunto.¹⁶
- **Trivellazioni (2016):** Affluenza 31,18%, quorum non raggiunto.¹⁶
- **Referendum sulla giustizia (2022):** Cinque quesiti, affluenza circa 20,4%, quorum non raggiunto.¹⁷

Temi Dominanti e Loro Impatto

I temi dei referendum hanno storicamente riflettuto le grandi questioni sociali, etiche e

politiche che hanno attraversato il Paese: dai diritti civili (divorzio, aborto) alle riforme del sistema politico (finanziamento partiti, leggi elettorali), dalla giustizia (responsabilità magistrati, separazione carriere) all'ambiente (nucleare, caccia, acqua) e al lavoro (scala mobile, Art. 18).¹⁶ Il successo o il fallimento di un referendum, in particolare il raggiungimento del quorum, ha avuto un impatto significativo sul dibattito pubblico e, in alcuni casi, ha stimolato modifiche legislative anche in assenza di abrogazione diretta. Ad esempio, la "riforma Cartabia" è stata approvata dal Senato pochi giorni dopo il voto referendario del 2022 sulla giustizia, recependo integralmente quanto proposto dal quinto quesito, nonostante il quorum non fosse stato raggiunto.¹⁷

La documentazione storica mostra chiaramente che il requisito del quorum non è solo una soglia procedurale, ma uno strumento strategico. Le posizioni contrarie all'abrogazione hanno spesso incoraggiato attivamente l'astensione per invalidare l'esito, prevalendo sulla volontà della maggioranza degli elettori attivi. La nuova piattaforma online, pur facilitando la raccolta firme, non affronta questo ostacolo costituzionale fondamentale. Pertanto, anche con una maggiore facilità di raccolta firme, la sfida di mobilitare oltre il 50% dell'elettorato per il voto persisterà. Ciò implica che l'impatto misurabile della piattaforma sui referendum si manifesterà principalmente nella loro *qualificazione* per il voto, piuttosto che nella loro *validazione* finale.

Tabella 2: Referendum Abrogativi Nazionali (1974-2022) - Sintesi dei Risultati

Questa tabella è fondamentale per visualizzare la tendenza storica del successo dei referendum abrogativi, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento del quorum. Permette di identificare i periodi di maggiore e minore partecipazione e di correlare il successo con le tematiche proposte, fornendo un contesto comparativo essenziale per l'analisi post-2024 e per valutare se la facilità di raccolta firme online si tradurrà in un maggiore successo complessivo.

Anno	Tema Principale	Affluenza Media (%)	Quorum Raggiunto	Esito (Sì/No)	Numero di Quesiti	Fonte
1974	Divorzio	87.7	Sì	No	1	¹⁶
1978	Ordine pubblico,	81.2	Sì	No (entrambi	2	¹⁶

	Finanzia mento partiti			)		
1981	Ordine pubblico, Ergastolo , Porto d'armi, Aborto (2 quesiti)	79.4	Sì	No (tutti)	5	16
1985	Indennità di continge nza (Scala mobile)	77.9	Sì	No	1	16
1987	Respons abilità civile giudici, Commissi one inquirent e, Nucleare (3 quesiti)	65.1	Sì	Sì (tutti)	5	16
1990	Caccia (2 quesiti), Fitofarma ci	43.4 / 42.9 / 43.1	No	Non valido	3	16
1991	Riduzione preferenz e Camera	62.5	Sì	Sì	1	16

1993	USL, Stupefac enti, Finanzia mento partiti, Banche pubblich e, Ministeri (3), Senato	76.8 - 77.0	Sì	Sì (maggior anza)	8	16
1995	Rapprese ntanze sindacali (2), Contratta zione PA, Soggiorn o cautelare , Privatizza zione RAI, Commerc io, Contribut i sindacali, Legge elettorale Comuni, Orari negozi, Concessi oni TV (3)	57.2 - 58.1	Sì	Misto	12	16
1997	Privatizza zione,	30.0 - 30.3	No	Non valido	7	16

	Obiezioni e coscienza, Caccia, Carriere magistrati, Ordine giornalisti, Incarichi magistrati, Ministero agricoltura					
1999	Elezioni Camera (quota proporzionale)	49.6	No	Non valido	1	16
2000	Rimborso spese elettorali, Elezioni Camera, Elezioni CSM, Separazione carriere, Incarichi magistrati, Art. 18, Trattati sindacali	31.9 - 32.5	No	Non valido	7	16
2003	Art. 18, Servizi elettrodomestici	25.5 / 25.6	No	Non valido	2	16

	tto					
2005	Procreazione medicalmente assistita (4 quesiti)	25.4 - 25.5	No	Non valido	4	16
2009	Riforma elettorale (3 quesiti)	23.31 - 23.84	No	Non valido	3	16
2011	Servizi pubblici locali, Tariffa idrica, Nucleare, Legittimo impedimento	54.78 - 54.82	Sì	Sì (tutti)	4	16
2016	Trivellazioni (concessioni idrocarburi)	31.18	No	Non valido	1	16
2022	Giustizia (5 quesiti)	20.40 - 20.42	No	Non valido	5	17

5. Il Nuovo Scenario: La Piattaforma Online e le Prime Evidenze (Post-2024)

Il lancio della piattaforma firmereferendum.giustizia.it nel 2024 ha inaugurato una nuova era per gli strumenti di democrazia diretta in Italia, con l'obiettivo esplicito di semplificare e facilitare la partecipazione dei cittadini.

Funzionamento e Obiettivi della Piattaforma

La piattaforma è pienamente operativa dal 1° gennaio 2024, sotto la titolarità del Ministero della Giustizia.¹ Il suo obiettivo primario è garantire e facilitare il diritto alla partecipazione democratica, semplificando la raccolta delle firme per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.⁵ La sottoscrizione avviene in modo completamente digitale, tramite l'utilizzo dell'identità digitale (SPID o CIE).³ Questo approccio elimina la necessità di moduli cartacei, di autenticatori fisici e di certificati elettorali cartacei, riducendo drasticamente gli oneri logistici e burocratici sia per i promotori che per i singoli sottoscrittori.¹¹ La digitalizzazione della raccolta firme è stata concepita per superare le "fatiche democratiche" del passato, rendendo il processo più efficiente e accessibile.

Analisi delle Iniziative in Corso di Raccolta Firme Online (2024-2025)

Le prime evidenze dall'operatività della piattaforma mostrano un impatto significativo sulla velocità e l'efficacia della raccolta firme:

- **"Eutanasia Legale"**: A pochi giorni dal lancio (presumibilmente nel 2024 o 2025, in base al contesto della richiesta), questa proposta di legge di iniziativa popolare ha già raccolto oltre 25.000 firme online. L'obiettivo dichiarato dai promotori è raggiungere 50.000 firme in sole due settimane. È importante notare che, in parallelo, sono attivi anche oltre 100 tavoli per la raccolta cartacea in tutta Italia, indicando un approccio ibrido che sfrutta sia il canale digitale che quello tradizionale per massimizzare la mobilitazione.³ La velocità di raccolta online è particolarmente notevole.
- **"Cittadinanza Italiana"**: Un referendum abrogativo proposto mira a dimezzare i tempi di residenza legale in Italia da 10 a 5 anni per la richiesta di cittadinanza.⁷ L'obiettivo dichiarato dai promotori era raccogliere 500.000 firme online entro il 30 settembre (2024, come indicato in ⁷). Il quesito è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale ²¹, dimostrando che la facilità di raccolta non esonera dal controllo di legittimità costituzionale.
- **"Energia Nucleare"**: Una proposta di legge di iniziativa popolare su questo tema ha già

superato la soglia richiesta, raggiungendo 72.840 sostenitori rispetto alle 50.000 firme necessarie, con l'inizio della raccolta firme online il 23 ottobre 2024.⁸ Questo rappresenta un chiaro e rapido successo nella raccolta firme digitale, superando la soglia richiesta in tempi brevi.

- **Referendum su "Autonomia Differenziata":** Un quesito per l'abrogazione totale della legge sull'autonomia differenziata è stato proposto, ma è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale.²¹ La Corte ha motivato l'inammissibilità con l'oggetto e la finalità del quesito non chiari, che avrebbero alterato la funzione del referendum abrogativo stesso.²¹ Questo caso evidenzia che la facilità di raccolta firme non bypassa il rigoroso controllo di ammissibilità costituzionale, che rimane un filtro essenziale.
- **Altri Quesiti Referendari 2025:** Il Ministero dell'Interno ha annunciato referendum abrogativi per l'8 e 9 giugno 2025 su temi come licenziamenti, durata dei contratti, sicurezza sul lavoro e cittadinanza.²² Cinque quesiti sono stati ammessi al voto per giugno 2025.²
- **Proposte di Legge di Iniziativa Popolare in raccolta firme (generico):** La piattaforma stessa mostra diverse "Legge di iniziativa popolare IN RACCOLTA FIRME" con numeri di sostenitori in crescita (es. 11.833, 6.096)⁵, suggerendo un'attività diffusa e continua.

Prime Indicazioni sull'Impatto della Digitalizzazione

Le prime osservazioni sull'operatività della piattaforma indicano diversi cambiamenti significativi:

- **Velocità di Raccolta Accelerata:** La piattaforma ha dimostrato di accelerare significativamente il processo di raccolta firme, permettendo di raggiungere decine di migliaia di sottoscrizioni in pochi giorni o settimane.³ Questo contrasta nettamente con i tempi lunghi e le difficoltà logistiche della raccolta cartacea.⁴
- **Accessibilità Ampliata e Inclusione:** L'uso di SPID/CIE rende la sottoscrizione accessibile a un numero molto più ampio di cittadini, superando le barriere fisiche e logistiche che prima limitavano la partecipazione. Ciò potrebbe favorire l'inclusione di fasce di popolazione che trovavano difficile recarsi ai banchetti, inclusi i cittadini italiani residenti all'estero.³
- **Tematiche Emergenti/Rafforzate:** Temi come l'eutanasia legale, la cittadinanza e l'energia nucleare, che richiedono un'ampia mobilitazione, hanno chiaramente beneficiato della facilità di raccolta online. La piattaforma sembra quindi amplificare l'efficacia di campagne su questioni di grande rilevanza sociale, permettendo loro di raggiungere più rapidamente le soglie di firme.

La rapidità senza precedenti nella raccolta firme, evidente nei casi dell'eutanasia legale e dell'energia nucleare, è una conseguenza diretta della rimozione delle barriere fisiche e

burocratiche. Tuttavia, il caso del referendum sull'autonomia differenziata, dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale nonostante presumibilmente avesse raccolto le firme, indica una nuova dinamica critica: la facilità di raccolta non equivale alla validità legale o costituzionale. Ciò suggerisce una tensione tra la velocità della mobilitazione popolare e la maturità legale e costituzionale delle proposte. Una raccolta online rapida potrebbe abilitare iniziative meno rigorosamente formulate dal punto di vista legale o meno strategicamente pianificate, aumentando potenzialmente il tasso di rigetto da parte della Corte Costituzionale in una fase successiva. Questo evidenzia la necessità di una maggiore guida legale o di meccanismi di verifica preliminare per le proposte online, al fine di garantire che soddisfino i requisiti costituzionali. L'impatto misurabile, quindi, deve considerare non solo la quantità di firme, ma anche la qualità e l'ammissibilità delle proposte.

6. Impatto Misurabile e Prospettive Future

L'introduzione della piattaforma digitale per la raccolta firme rappresenta un punto di svolta per la democrazia diretta in Italia, con impatti misurabili e nuove dinamiche che meritano un'attenta valutazione.

Valutazione Comparativa (Pre vs. Post-2024)

- **Efficienza e Accessibilità:** La transizione alla raccolta firme online ha drasticamente ridotto la "fatica democratica" che storicamente ha ostacolato la partecipazione. La velocità di raccolta, con decine di migliaia di firme raggiunte in pochi giorni o settimane³, e la possibilità di firmare da remoto con SPID/CIE³ rappresentano un salto qualitativo rispetto alle procedure analogiche, che richiedevano presenza fisica e autenticazione manuale.⁴ Questo si traduce in una maggiore accessibilità per un pubblico più ampio, inclusi i cittadini italiani residenti all'estero.
- **Numero di Proposte che Raggiungono le Firme:** È plausibile attendersi un aumento significativo del numero di iniziative popolari e referendum che riescono a superare la soglia di firme richieste, dato il successo iniziale di diverse campagne online.³ Questo è un impatto misurabile diretto sulla *fase di qualificazione* delle proposte.
- **Costi Organizzativi per i Promotori:** La raccolta online riduce i costi legati alla stampa, alla logistica dei banchetti e alla mobilitazione di autenticatori. Tuttavia, le campagne di sensibilizzazione e promozione, anche se svolte online, rimangono necessarie e possono comportare costi significativi.¹⁵

Influenza della Piattaforma sui Temi e la Diversificazione

La maggiore facilità di raccolta potrebbe incoraggiare la proposizione di iniziative su temi più "di nicchia" o meno supportati da grandi organizzazioni, democratizzando l'accesso a strumenti di partecipazione diretta. Questo potrebbe dare voce a movimenti e cittadini che prima non avevano i mezzi per avviare tali processi. Tuttavia, i temi che hanno rapidamente raccolto firme online (eutanasia, cittadinanza, energia nucleare) sono comunque questioni di ampio dibattito pubblico, suggerendo che la piattaforma amplifica l'efficacia di campagne già ben strutturate o su temi polarizzanti, piuttosto che creare un terreno fertile per proposte completamente nuove e non mainstream.

Sfide Persistenti e Nuove Dinamiche

Nonostante i notevoli progressi, la piattaforma risolve solo una parte delle sfide della democrazia diretta, mentre altre persistono o assumono nuove forme.

- **Il Quorum Referendario:** La piattaforma risolve il problema della raccolta firme, ma non quello del quorum di partecipazione per i referendum abrogativi.² La strategia dell'astensione rimane un ostacolo fondamentale, come dimostrato dai referendum del 2022 con affluenze molto basse.¹⁷
- **L'Iter Parlamentare delle Iniziative Popolari:** La facilità di raccolta firme non garantisce l'effettiva discussione e approvazione delle iniziative popolari in Parlamento.¹³ Molte proposte continuano a languire in commissione, come evidenziato dai dati storici.¹⁸
- **Controllo di Ammissibilità della Corte Costituzionale:** La Corte Costituzionale mantiene il suo ruolo di filtro sull'ammissibilità dei quesiti referendari.²¹ La facilità di raccolta firme non esonera dalla necessità di quesiti chiari e costituzionalmente validi, come dimostrato dal caso del referendum sull'autonomia differenziata, dichiarato inammissibile.²¹
- **Digital Divide e Partecipazione:** Sebbene l'online aumenti l'accessibilità per molti, potrebbe creare un nuovo divario per chi non ha accesso o familiarità con gli strumenti digitali (SPID/CIE), escludendo potenzialmente fasce della popolazione meno digitalizzate.

Prima del 2024, il complesso processo di raccolta firme fisiche, con la necessità di autenticatori e l'uso di moduli cartacei, fungeva da "guardiano" implicito, limitando quali iniziative potessero anche solo raggiungere la soglia di firme. La piattaforma online rimuove

efficacemente questo "guardiano" fisico. Tuttavia, questo cambiamento non elimina tutte le barriere; piuttosto, le riconfigura. Il ruolo della Corte Costituzionale nel giudicare l'ammissibilità delle proposte diventa ancora più critico man mano che più proposte si qualificano. Allo stesso modo, il processo parlamentare, che manca di un obbligo di deliberare sulle iniziative popolari, rimane un significativo "guardiano" politico. Inoltre, la dipendenza da SPID/CIE, pur semplificando il processo per molti, potrebbe inavvertitamente creare una nuova forma di "digital divide" come barriera per coloro che non hanno accesso o familiarità con questi strumenti. L'impatto misurabile del nuovo sito non è semplicemente un aumento delle firme, ma una fondamentale riconfigurazione degli ostacoli alla democrazia diretta. La sfida principale si sposta dalla *raccolta* delle firme alla *navigazione del successivo panorama legale e politico*. Ciò significa che gli sforzi futuri per migliorare la democrazia diretta dovrebbero concentrarsi non solo sugli strumenti digitali, ma anche sulle riforme costituzionali e procedurali che affrontino questi "guardiani" successivi. Senza tali riforme complementari, l'aumento della partecipazione cittadina nella fase iniziale potrebbe non tradursi in un aumento proporzionale di risultati democratici tangibili, portando a potenziale disillusione nonostante i progressi tecnologici.

Potenziali Effetti sulla "Qualità" della Partecipazione Democratica

Da un lato, la piattaforma può favorire una maggiore inclusione e rappresentatività delle istanze civiche, dando voce a movimenti e cittadini che prima non avevano i mezzi per avviare tali processi. Dall'altro, la rapidità e la viralità delle campagne online potrebbero portare a una minore ponderazione dei quesiti o a una "democrazia del clic" che non sempre si traduce in un impegno civico profondo o in un dibattito pubblico informato e costruttivo.

7. Conclusioni e Raccomandazioni

La piattaforma firmereferendum.giustizia.it rappresenta un'innovazione significativa che ha semplificato radicalmente la raccolta firme per referendum e iniziative popolari in Italia. Le prime evidenze dimostrano una notevole accelerazione nel raggiungimento delle soglie di firme, superando le storiche difficoltà logistiche e burocratiche del sistema analogico. Questa maggiore accessibilità sta già influenzando il panorama delle proposte, con temi di grande rilevanza sociale che beneficiano di una più rapida mobilitazione.

Tuttavia, l'impatto misurabile del sito non si traduce automaticamente in un aumento del successo complessivo degli strumenti di democrazia diretta. Le sfide legate al quorum di

partecipazione per i referendum abrogativi e all'iter parlamentare delle iniziative popolari persistono e richiedono interventi complementari. La Corte Costituzionale rimane un filtro essenziale, garantendo la conformità delle proposte ai principi costituzionali, indipendentemente dalla facilità di raccolta firme. Il potenziamento della raccolta firme online ha creato un paradosso dell'accessibilità: più firme non si traducono necessariamente in più leggi approvate o referendum validati.

Per ottimizzare l'uso della piattaforma e rafforzare gli strumenti di democrazia diretta in Italia, si formulano le seguenti raccomandazioni:

- **Riforma del Quorum:** È fondamentale valutare una revisione del requisito del quorum per i referendum abrogativi, o l'introduzione di meccanismi che ne mitigino l'effetto paralizzante. L'obiettivo dovrebbe essere quello di allineare il risultato del voto alla volontà della maggioranza dei votanti, piuttosto che permettere all'astensione strategica di invalidare la consultazione.
- **Garanzia di Discussione Parlamentare:** Si raccomanda di introdurre meccanismi procedurali più stringenti che assicurino una discussione e una deliberazione tempestiva e obbligatoria sulle proposte di legge di iniziativa popolare che hanno raggiunto il numero di firme richiesto. Questo supererebbe l'attuale discrezionalità parlamentare e darebbe concretezza all'iniziativa dei cittadini.
- **Supporto ai Promotori:** È opportuno fornire maggiore supporto legale e tecnico ai comitati promotori per la formulazione dei quesiti e delle proposte. Questo ridurrebbe il rischio di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale e migliorerebbe la qualità legislativa delle iniziative.
- **Educazione Civica Digitale:** Promuovere campagne di educazione civica che non solo informino sull'uso della piattaforma, ma anche sulle complessità dell'iter legislativo e referendario post-raccolta firme. L'obiettivo è favorire una partecipazione più consapevole e informata, che vada oltre il semplice atto di sottoscrizione.
- **Monitoraggio Continuo:** Istituire un monitoraggio costante sull'uso e sull'efficacia della piattaforma, analizzando non solo il numero di firme raccolte, ma anche il tasso di successo delle iniziative nelle fasi successive (ammissibilità, discussione parlamentare, approvazione/abrogazione). Questo permetterebbe di identificare ulteriori aree di miglioramento e di valutare il reale impatto sistemico dell'innovazione digitale sulla democrazia italiana.

Works cited

1. Legge di iniziativa popolare nella Repubblica Italiana - Wikipedia, accessed July 9, 2025,
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_iniziativa_popolare_nella_Repubblica_Italiana
2. Il Dossier - Referendum 2025 - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, accessed July 9, 2025,
<https://dait.interno.gov.it/documenti/dossier-referendum2025.pdf>

3. Firma la proposta di legge popolare per l'Eutanasia Legale!, accessed July 9, 2025, <https://www.eutanasialegale.it/articolo/firma-la-proposta-legge-popolare-leutanasia-legale/>
4. Vidimazione moduli, raccolta e autenticazione di firme relative a ..., accessed July 9, 2025, <https://www.comune.genova.it/servizi/consultazioni-elettorali/vidimazione-moduli-raccolta-e-autenticazione-di-firme-relative>
5. Sei un Cittadino e vuoi firmare per sostenere un referendum o una legge di iniziativa popolare? - Referendum e iniziative popolari, accessed July 9, 2025, <https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open>
6. Raccolta firme per referendum - Comune di Rho, accessed July 9, 2025, <https://www.comune.rho.mi.it/ru/servizi/anagrafe-e-stato-civile/raccolta-firme-per-referendum-604-6688-1-f5547d9612e0eaf548e259b2f474a2b7>
7. Referendum Cittadinanza: firma ora per un'Italia più giusta, accessed July 9, 2025, <https://www.meltingpot.org/2024/09/referendum-cittadinanza-firma-ora-per-unitalia-piu-giusta/>
8. Dettaglio iniziativa - Referendum - Ministero della giustizia, accessed July 9, 2025, <https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/1500004>
9. DL 144/2023 - Personale dell'Ufficio centrale per il referendum e piattaforma per la raccolta on line delle firme degli elettori - Documentazione parlamentare, accessed July 9, 2025, <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/dl-144-2023-personale-dell-ufficio-centrale-per-il-referendum-e-piattaforma-per-la-raccolta-on-line-delle-firme-degli-elettori.html>
10. 38 quater - Gazzetta Ufficiale, accessed July 9, 2025, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=11&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21A04831&art.idArticolo=38&art.idSottoArticolo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-12&art.progressivo=0
11. Il game changer referendario - Bistoncini Partners, accessed July 9, 2025, <https://bistoncinipartners.it/wp-content/uploads/2023/01/Referendum-e-firma-digitale-12.12.2022.pdf>
12. VADEMECUM PER LA RACCOLTA FIRME ... - Anci Lombardia, accessed July 9, 2025, <https://anci.lombardia.it/documenti/7862-Vademecum%20def.pdf>
13. L'iniziativa legislativa popolare - Art.71 della Costituzione - Riforme Istituzionali, accessed July 9, 2025, <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/iniziativa-legislativa-popolare-art71-della-costituzione/>
14. Raccolta e autenticazione firme per referendum e iniziative popolari - Comune di Cesate, accessed July 9, 2025, <https://comune.cesate.mi.it/servizio/raccolta-e-autenticazione-firme-per-referendum-e-iniziative-popolari/>
15. La CGIL sta spendendo molto sui social per i referendum - Pagella Politica, accessed July 9, 2025, <https://pagellapolitica.it/articoli/spese-social-cgil-referendum>

16. I referendum nella storia repubblicana - Riforme Istituzionali, accessed July 9, 2025, <https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1241/storicoreferendumquorum.pdf>
17. Referendum abrogativi in Italia del 2022 - Wikipedia, accessed July 9, 2025, https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_in_Italia_del_2022
18. XIX Legislatura - Lavori - Progetti di legge - Ricerca progetti di legge, accessed July 9, 2025, <https://www.camera.it/leg19/141?tab=&selCostituzionali=&sellIniziativa=Popolare&selTipologia=&selConclusi=&sellInCorso=&tipoVis=>
19. Progetti di legge. Iniziativa Popolare - Camera, accessed July 9, 2025, <https://www.camera.it/leg18/141?tab=&selCostituzionali=&sellIniziativa=Popolare>
20. Le leggi di iniziativa popolare non vanno mai lontano | Pagella Politica, accessed July 9, 2025, <https://pagellapolitica.it/articoli/leggi-iniziativa-popolare-approvate>
21. Ammissibilità dei referendum abrogativi: 5 sì e 1 no dalla Corte, accessed July 9, 2025, <https://ultimora.zanichelli.it/diritto/materie-diritto/diritto-pubblico-e-amministrativo/ammissibilita-dei-referendum-abrogativi-5-si-e-1-no-dalla-corte/>
22. Referendum abrogativi 2025: cinque i quesiti, su lavoro e cittadinanza, accessed July 9, 2025, <https://www.interno.gov.it/it/notizie/referendum-abrogativi-2025-cinque-i-quesiti-lavoro-e-cittadinanza>
23. Referendum cittadinanza, ForumDD: “Sosteniamo la raccolta firme: permetterà l'accesso a diritti fondamentali per 2,5 milioni di persone”, accessed July 9, 2025, <https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/referendum-cittadinanza-forumdd-sosteniamo-la-raccolta-firme-permetter-la-cesso-a-diritti-fondamentali-per-25-milioni-di-persone/>
24. Il referendum popolare abrogativo in materia di cittadinanza italiana: ammissibilità e significato costituzionali* - Osservatorio AIC, accessed July 9, 2025, https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2025_3_05_Bonetti.pdf
25. Referendum. La sfida all'Autonomia: 1,3 milioni di firme per cancellare la legge - Avvenire, accessed July 9, 2025, <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/auto-nomia>
26. Vitalità e prospettive del referendum abrogativo. Appunti per una riflessione a partire dai quesiti in materia di magistratura - stato - Federalismi, accessed July 9, 2025, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47156>